

1520537-69.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243254/2022 - 08º D.P. BRAS, 27234210 - 08º D.P. BRAS, 2243254 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLEF ANDRE SILVA SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520537-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243254/2022 - 08º D.P. BRAS, 27234210 - 08º D.P. BRAS, 2243254 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLEF ANDRE SILVA SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

ALLEF ANDRE SILVA SALES qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, cc artigo 14, II do Código Penal, porque, em 06 de setembro de 2022, por volta de 02h40min, durante período de repouso noturno, à Rua Benjamin Constant, altura do número 155, Sé, nesta Cidade e

Comarca da Capital, agindo em unidade de desígnios e concurso com três indivíduos não identificados, teria tentado subtrair, em proveito próprio, cerca de 9m (nove metros) de cabos elétricos de 240mm (duzentos e quarenta milímetros), pertencentes à Enel Distribuição São Paulo, representada por Gabriel Silva Santos, somente não se consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Recebida a denúncia, em 22 de setembro de 2022 (fls. 49/50), o réu foi citado (fls. 84) e ofereceu resposta à acusação, o que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária.

Durante a instrução, foram ouvidas, além do representante da empresa vítima, duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu. Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e, para o caso de condenação, apresentou pleitos subsidiários

É o relatório.
D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 155, §4º, IV cc artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls.9/11), do Auto de Prisão em Flagrante (fls.1) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, que, em interrogatório judicial, confessou a prática do delito, do qual participou sob efeito de crack. Anotou prisões anteriores, por furto e relatou que não tem trabalhado, porque dependente da substância entorpecente mencionada.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se afinada com o restante da prova reunida, hipótese dos autos.

O representante da empresa vítima, Gabriel Silva, afirmou que, no local, presenciou quando o réu deixou a câmara, em companhia de dois agentes, após corte de fios, cortados com instrumentos também visualizados.

Não há razões para desqualificar o relato do representante da empresa vítima. Em sede de delitos patrimoniais, como o furto, a palavra da vítima é de importância ímpar, porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. A propósito:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

A testemunha Nilton Antonio ratificou as palavras do representante legal da vítima, inclusive no tocante à fuga de seus comparsas, ao passo que a testemunha Nilton Antonio, policial militar, afirmou que tomou conhecimento da ocorrência via rádio e, no local, o réu foi detido e conduzido à delegacia de polícia. Os agentes públicos, regularmente compromissados - não houve oposição de

contradita - prestaram depoimentos idôneos e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que impeça o uso de suas palavras no embasamento da sentença, na hipótese dos autos, de condenação.

Limitaram-se o guarda civil metropolitano e o policial militar a afirmar em que circunstâncias tomaram conhecimento da ocorrência e como foi detido o réu, abandonado pelos comparsas no local dos fatos, em posse dos fios que pretendiam subtrair, após corte com instrumentos também visualizados.

O réu e comparsas concorreram de forma determinante para a infração penal, realizando conduta material indispensável ao plano de execução do delito, bem ainda instigaram-se entre si, no sentido de conferir substancial apoio moral um ao outro, de tal sorte que a participação deles, individualmente, foi fundamental ao desfecho da empreitada criminosa.

Não incide, in casu, a majorante do repouso noturno, porque praticado em estabelecimento comercial, sem comprovação de que, extraordinariamente, pessoas estivessem repousando no local, a impedir seu reconhecimento.

Além disso, a causa de aumento referente ao repouso, o E. STJ em julgamento do RESP 1.890.981-SP, gerou o Tema Repetitivo 1.087, assim vazado: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

No que diz respeito à tentativa, significativo o iter criminis percorrido pelo agente, que danificou a estrutura do local, como relatado pela vítima, e já estava com bens separados - além de cortados -, quando detido o réu, impedindo-o de prosseguir na ação criminosa.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, a primariedade técnica do réu (fls. 19/20), não pode ser considerada em seu desfavor, em razão do princípio da presunção de inocência, mantendo-se a pena-base no mínimo legal de, 2(dois) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa. Na segunda fase, a confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, procedo à diminuição mínima, pelos motivos já explicitados, estabelecendo definitivas as penas de 1(um)ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias -multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu ALLEF ANDRE SILVA SALES qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 155, § 4º, IV cc art 14, II do Código Penal às penas de 1(um)ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias -multa, no valor mínimo legal.

Adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade diante do envolvimento do réu em outro delito, mas preenchido requisito objetivo, pelo período de prisão cautelar cumprido, sendo que a ausência de boletim de comportamento carcerário não deve ser considerado em desfavor do réu, em apreciação de detração provisória prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por não se revelarem presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, defiro o recurso em liberdade. expeça-se alvará de soltura clausulado, se não transitada em julgado a sentença, hipótese em que deverá ser expedido ofício liberatório, após audiência admonitória de ingresso no regime aberto.

Custas pelo réu, na forma do artigo 4º. §9º, "a", Lei nº 11.608/2003 (100 UFESPs), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, diante da

representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA, que presume hipossuficiência financeira.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA